දුරකථන
தொலைபேசி
Telephones
011-2136600
011-2136650
011-2136700

ලේකම
செயலாளர்
Secretary
011-2136602

ෆැක්ස්
தொலைநகல்
Fax
011-2369302
011-2369305

විද්‍යුත් තැපෑල
மின் - அஞ்சல்
E - mail
sec-psc@sltnet.lk

වෙබ් අඩවිය
இணையத்தளம்
Website
www.psc.gov.lk

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්යාලය
அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழு அலுவலகம்
OFFICE OF THE PUBLIC SERVICE COMMISSION

අංක 177, නාවල පාර, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05.
இல. 177, நாவல வீதி, நாரஹேன்பிட்ட, கொழும்பு 05.
No. 177, Nawala Road, Narahenpita, Colombo 05.

මගේ අංකය
எனது இல.
My No. PSC/EST/7/5/16/2013

ඔබේ අංකය
உமது இல.
Your No. DIG/DSC/041/234/14

දිනය
திகதி
Date 2014.05. 22

ලේකම්
நீதிய හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය

STAFF/DIG/IG/OUT/04/3794/2014

<u>නොකැළැල් සේවා කාලය ගණනය කිරීම සම්බන්ධයෙනි</u>

උක්ත කරුණට අදාළ ඔබේ සමාංක සහ 2014-03-06 දිනැති ලිපිය හා බැඳේ.

02. කෘර්ය පරිපාටික රිති 186 (11) අනුව " වැරදි පිළිබඳ පළමු වැනි උපලේඛනය යටතේ දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් සිදුකර ඇති විටක එම වරද සිදුකරනු ලැබූ දින සිට වසර 03 ක කාලයක් සහ , වැරදි පිළිබඳ දෙවන උපලේඛනය යටතේ දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් සිදුකර ඇති විටක එම වරද සිදුකරනු ලැබූ දින සිට එක් වසරක කාලයක්ද සතුටුදායක සේවා කාලය ගණනය කිරීමේදී බැහැර කළ යුතු වන්නේ ය".

03. ආයතන සංග්‍රහයේ 11 වන කාණ්ඩයේ XLVIII පරිච්ඡේදයේ 23:9 වගන්තියට අනුව විනය බලධරයා විසින් චුදිත නිලධාරියා චේත පනවනු ලබන දඬුවම ක්‍රියාත්මක කළ යුතු දිනය ලෙස සැලකිය යුතු වන්නේ චුදිත නිලධාරියා චෝදනාවට සම්බන්ධ වරද කළ දිනයයි.

04. ආයතන සංග්‍රහයේ 11 වන කාණ්ඩයේ XLVIII පරිච්ඡේදයේ 23:9 වගන්තිය අනුව ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති උදාහරණයේ දඬුවම් ක්‍රියාත්මක කළයුතු දිනය 2007 වන අතර 2013 දී උස්සව්වීම් සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේදී වසර 05 ක නොකැළැල් සේවා කාලය එම නිලධාරියාට හිමිවේ. එහෙත් කාර්ය පරිපාටික රිති 186 (11) වගන්තිය අර්ථකථනය කිරීමේ ගැටළුව මත එම නිලධාරියාට වසර 05 ක නොකැළැල් සේවා කාලය සම්පූර්ණ වන්නේ 2015 වර්ෂයේ සිට ය.

05. රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්ය පරිපාටික රිති මගින් අදහස් කර ඇත්තේ දඬුවම් කාලය වැඩි කිරීමට නොව කරන ලද වරදේ ස්වභාවය අනුව දඬුවම් ලිහිල් කිරීමයි. එහෙත් 186(11) වගන්තියෙහි සඳහන් වී ඇති ආකාරය අනුව විවිධ අර්ථ නිරූපණ අනුව කටයුතු කරනු ලබන බව පෙනී යයි.

06. <u>එබැවින් පොලිස් නිලධාරීන් සඳහා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්ය පරිපාටික රිති බලපැවැත්වෙන දින සිට උසස්වීම් සඳහා සලකා බලන පූර්වාසන්න වසර 05 තුල පළමුවැනි හෝ දෙවැනි උපලේඛන යටතේ දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් සිදුකර නොමැති නම් එම් කාල සීමාව නොකැළැල් සේවා කාලයක් (සතුටුදායක සේවා කාලයක්) ලෙස සැලකිය හැකි බව රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ තීරණය පරිදි කාරුණිකව දන්වමි.</u>